

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 672/2531

นางประจง บุญขวัญ

โจทก์

นางพาณี ทองมัน

จำเลย

นางพาณี ทองมัน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีต้องห้ามฎีกาจึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า จำเลยออกเช็คให้โจทก์ ยึดถือไว้แทนสัญญากู้เพื่อประกันหนี้เงินยืมเท่านั้นไม่ประสงค์จะใช้เช็คผูกพันเพื่อชำระหนี้ จำเลยจึงไม่มีความผิดตามฟ้อง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 86)โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3จำคุก8 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 79)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 86)

คำสั่ง

ฎีกาของจำเลยที่ว่า จำเลยออกเช็คเพื่อเป็นประกันหนี้เงินยืมไม่ประสงค์ให้
ผูกพันเพื่อชำระหนี้ และข้อเท็จจริงแสดงว่า โจทก์รู้อยู่แล้วว่าจำเลยไม่มีเงินในขณะ
ออกเช็คจำเลยจึงไม่มีความผิดตามฟ้องเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา
ของจำเลยชอบแล้วยกคำร้อง

ฎีกาของจำเลยที่ว่า จำเลยออกเช็คเพื่อเป็นประกันหนี้เงินยืมไม่ประสงค์ให้
ผูกพันเพื่อชำระหนี้ และข้อเท็จจริงแสดงว่า โจทก์รู้อยู่แล้วว่าจำเลยไม่มีเงินในขณะ
ออกเช็คจำเลยจึงไม่มีความผิดตามฟ้องเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา
ของจำเลยชอบแล้วยกคำร้อง

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ